

Relatório de Análise Técnica

Caderno de Encargos - Manutenção de AVAC e AQS

Análise da estrutura contratual para a aquisição de serviços de manutenção de Sistemas de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado (AVAC) e Sistemas de Águas Quentes Sanitárias (AQS) para os Serviços Municipalizados de Castelo Branco (SMCB).

1. Objeto e Preço Base

Objeto: Prestação de serviços de Manutenção de AVAC e Sistemas de Águas Quentes Sanitárias.

Local: Instalações e equipamentos dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco. | Linhas:

Sistemas de AVAC e AQS

Preço Base: 28 000,00 € | Custo/Km: 0,00 €

2. Matriz de Conformidade

- [Objeto] 1.1.1: O objeto compreende exclusivamente a 'Manutenção de AVAC e Sistemas de Águas Quentes Sanitárias'.
- [Prazo/Vigência] 1.3.1: O prazo de execução é fixo em 730 dias ou até esgotar o valor do preço base do procedimento.
- [Preço/Encargos] 4.2: O preço contratual inclui todos os custos, encargos e despesas (meios humanos, materiais, transporte, etc.), cuja responsabilidade não esteja expressamente atribuída ao contraente público.
- [Revisão de Preços] 4.3: Não haverá lugar à revisão de preços durante a execução contratual, exceto se legalmente previsto.
- [Dever de Sigilo] 3.1.4: O dever de sigilo mantém-se em vigor durante o prazo de dois anos a contar da cessação do contrato.

Aspetos Variáveis:

- Preço a Pagar: O valor a pagar é o constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA, sendo o preço base apenas o montante máximo que a entidade se dispõe a pagar (Art. 1.4, 4.1).
- Execução e Faturação: O pagamento só é processado no final de cada intervenção, mediante a apresentação e aprovação prévia de um orçamento discriminativo dos serviços e peças a incorporar (Art. 2.1.1.3 e 4.4).
- Penalidades de Atraso (Tempo de Deslocação): O cálculo das penalidades (1/200 ou 1/600 do preço contratual por hora) é variável e depende do 'tempo máximo de deslocação' definido nas Especificações Técnicas (Ponto 3), que não estão incluídas no documento principal.
- Elementos do Contrato: O contrato integra elementos variáveis como a proposta adjudicada, os esclarecimentos prestados sobre a mesma e os ajustamentos aceites (Art. 1.2.2).

3. Prazos e Penalidades

Vigência: 730 dias ou até perfazer o valor do preço base. | Caução: Não especificado no documento.

| Pagamento: 30 a 60 dias após a receção das faturas.

- [Leve/Grave] Incumprimento de obrigações contratuais -> Até 20% do preço contratual
- [Grave (Resolução)] Resolução do contrato por incumprimento do prestador -> Até 30% do preço

contratual

- [Urgência (Crítico)] Atraso no tempo máximo de deslocação para locais críticos (Ponto 3 das ET) -> Até 1/200 do preço contratual por cada hora de atraso
- [Urgência (Restante)] Atraso no tempo máximo de deslocação para restantes locais (Ponto 3 das ET) -> Até 1/600 do preço contratual por cada hora de atraso

4. Matriz de Risco

[Alto] Risco de Fluxo de Caixa (Prestador)

O pagamento é efetuado por intervenção, após a aprovação prévia do orçamento. Isto atrasa a faturação e o recebimento, sendo que a dívida tem de exceder 180 dias ou 25% do preço contratual para o prestador poder resolver o contrato (Art. 9.1 a).

[Alto] Risco de Penalidade Excessiva

As penalidades por incumprimento do tempo de resposta podem acumular-se rapidamente, e a penalidade por resolução é elevada (30% do preço), sem prejuízo da exigência de indemnização pelo dano excedente (Art. 6.1 f).

[Baixo] Risco de Alteração de Preço (SMCB)

A cláusula 4.3 proíbe a revisão de preços durante o período de execução, exceto nas situações legalmente previstas, garantindo a estabilidade financeira para o contraente público.

[Baixo] Risco de Força Maior

O contrato define claramente (e de forma exaustiva) os eventos que constituem força maior (Art. 7.2) e aqueles que não constituem (Art. 7.3), mitigando a ambiguidade legal neste domínio.

Conclusão Final

O procedimento estabelece um quadro contratual rigoroso, focado na manutenção corretiva e preventiva de sistemas críticos. A estrutura obrigatória garante a proteção do Contraente Público através de cláusulas de sigilo e não revisão de preços, enquanto impõe ao prestador a obrigação de aprovação prévia de orçamentos para cada intervenção. As penalidades são substanciais e diferenciadas pela urgência, refletindo um alto risco operacional para o prestador em caso de incumprimento dos tempos de resposta definidos nas especificações técnicas.